

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ดังนั้น วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดจนถึง วันฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงมีระยะเวลาเพียง ๑๔ วัน มิใช่ ๑๕๐ วัน นับแต่ วันที่มีการฟ้องคดีอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหาย ในกรณีค่าขาดรายได้จากการรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านาเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท และเมื่อรถไถนา เดินตามของผู้ฟ้องคดีมีกระบะพ่วงซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากไม้ โดยสภาพแล้วหากไม่ได้รับการดูแลด้วยการเก็บรักษาไว้ในสถานที่เพื่อให้พ้นจากแสงแดดและฝนแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่รถไถนาเดินตามและกระบะพ่วงดังกล่าวได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ปลอ่ยทิ้งรถไถนาเดินตามที่พิพาทไว้กลางแจ้ง จึงเป็นเหตุให้รถไถนาเดินตามที่พิพาทเสื่อมสภาพ และกระบะพ่วงได้ แต่ก็มิได้ทำให้เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ทั้งหมด แต่อาจจะเกิดความเสียหาย เพียงบางส่วนซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับความเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนา เดินตามคันดังกล่าวคืน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องจ้างเหมารถรับจ้างเที่ยวละ ๕๐๐ บาท ประมาณ ๒๐ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มาติดตามเรื่อง โดยยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าด้วยตนเองสามครั้ง จึงเห็นควรกำหนด ค่าเสียหายส่วนนี้ให้ ๑,๕๐๐ บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน ๓๐.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท พิจารณาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งห้าส่งมอบรถไถนาเดินตามที่พิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๕๘)

๓) การดูแลทางหลวง

กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมทางหลวง และงานทาง ที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัด โค่น ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงและอาจล้มลงเป็นอันตราย ต่อผู้ใช้ทางด้วย หากละเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ประสบอุบัติเหตุจากการที่ต้นไม้ในเขตทางล้มลงโดยมิใช่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ

และเหนือความคาดหมาย กรมทางหลวงชนบทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงดังกล่าว

บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในขณะที่บุตรถึงแก่ความตาย ผู้ตายจึงไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา บิดาไม่มีสิทธิได้รับค่าปลงศพ และค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้หลังเกิดเหตุละเมิด บิดาและมารดาจะจดทะเบียนสมรสกัน และในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่า จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันมิได้ สถานะการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดแก่บิดาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๖ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ นางสาว อ. บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และเด็กหญิง ก. บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมีนาย ส. เป็นผู้ขับขี่ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นศ ๓๐๕๐ เมื่อมาถึงกิโลเมตรที่ ๐ + ๗๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นทองหลางซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงได้โค่นล้มลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่บุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั่งซ้อนท้ายมาจนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่ากรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ตรวจสอบทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทสายดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่ได้ตรวจดู ตัดแต่ง หรือโค่นต้นทองหลางในเขตทางหลวงซึ่งมีลักษณะผูกขวาง จนเป็นเหตุให้ต้นทองหลางโค่นล้มทับบุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงินค่าขาดไร้อุปการะและค่าปลงศพรายละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าที่ดังกล่าว



ย่อมหมายความว่ารวมถึงการดูแลต้นไม้ ซึ่งอยู่ในคำนิยามของคำว่า พืช พันธุ์ไม้ อันถือเป็นทางหลวงตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่บำรุงรักษา ตัด แต่ง คำจุนต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัด โคน ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงและอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วย ดังนั้น โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การที่ต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางล้มลงจนเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง หากมิใช่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติและเหนือความคาดหมายแล้ว ก็ต้องถือว่าเหตุดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะเหตุในคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ต้นทองหลางล้มดังกล่าวมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่คู่กรณีส่งต่อศาลแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้นทองหลางมีสภาพผุกลวงบริเวณโคนต้น ไม่ได้มีเนื้อไม้เป็นสีเดียวกันตลอด ซึ่งการที่ต้นไม้ขนาดใหญ่มีลำต้นที่ผุกลวงดังที่ปรากฏตามภาพถ่ายดังกล่าว ย่อมต้องใช้เวลาอันนานพอสมควร หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหมั่นตรวจตราใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่และวิสัยและพฤติการณ์แล้ว ย่อมจะต้องพบความผิดปกติของต้นทองหลางดังกล่าว การที่ต้นทองหลางล้มลงบนทางและทำให้นางสาว อ. และเด็กหญิง ก. ถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และโคนลำต้นไม้ ออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง ซึ่งเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ตายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต อันเป็นการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ตายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนางสาว อ. ผู้ตายและเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมมีหน้าที่ในการจัดการทำศพตามมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนซึ่งรวมถึงค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆ และผู้ตายย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดามารดาตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และค่าปลงศพ ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของเด็กหญิง ก. ผู้ตาย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นมารดา

เท่านั้นตามมาตรา ๑๕๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นบิดา ผู้ตายจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คงมีเพียงหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นมารดาเท่านั้น และเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายและไม่มีหน้าที่ในการจัดการทำศพตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และถึงแม้หลังเกิดเหตุคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จะได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลทำให้เด็กหญิง ก. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันสมรสตามมาตรา ๑๕๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และถึงแม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่า จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันมิได้ สถานะการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดแก่บิดาแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๔/๒๕๕๗)

กรณีที่กิ่งไม้ในเขตทางหักโค่นเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่กาย ต้องป่วยเป็นอัมพาตครึ่งล่าง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องนั่งรถเข็น ระบบประสาทไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เสียสมรรถภาพทางเพศอย่างสิ้นเชิง ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องรับการรักษาฟื้นฟูบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นคนปกติตามเดิม แพทย์ลงความเห็นที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความทรมานทุกข์ทรมานทางจิตใจ ต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรง



จากการกระทำละเมิดของกรมทางหลวง ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเรียกร้องเอาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจากกรมทางหลวงได้ ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กระบะโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายปง-น้ำปุก เมื่อมาถึงบ้านนาอ้อมบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๔ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ได้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ของต้นเปื้อยที่ปลูกอยู่ข้างทางหลวงดังกล่าว หักโค่นลงมาทับรถยนต์กระบะของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่บริเวณกระจกด้านหน้าไปจนถึงประตูด้านหลังรถ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายต่อร่างกายและรถยนต์เสียหาย ภายหลังผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจัดเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔,๑๔๙,๖๒๘ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่าไม่ได้กระทำละเมิดและโต้แย้งการกำหนดค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจำนวน ๕๖๒,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นเปื้อยที่หักโค่นทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูง ๑๖.๕๐ เมตร ขึ้นอยู่ในเขตทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๘ สายปง-น้ำปุก อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีเพียงต้นเปื้อยขึ้นอยู่เพียงต้นเดียว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมมองเห็นสภาพต้นเปื้อยที่แห้งตายส่วนปลายในช่วงที่ต้นไม้ดังกล่าวมีการผลัดใบได้อย่างชัดเจน ประกอบกับในเดือนกันยายนขณะเกิดเหตุเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเอาใจใส่ดูแลทางหลวงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามหน้าที่ ย่อมเห็นต้นเปื้อยซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตทางดังกล่าว และโดยภาระหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมตระหนักได้ว่าขนาดของต้นเปื้อย ซึ่งมีความสูงถึง ๑๖.๕๐ เมตร หากมีการหักโค่นลงมา ย่อมก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตายผุร่อน หรือแม้หากไม่มีกิ่งไม้แห้ง ก็ต้องตัดแต่งบั่นทอนกิ่งของต้นเปื้อยซึ่งเป็น

ต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้หรือต้นไม้ดังกล่าว อันจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงได้ ประกอบกับในวันเกิดเหตุ ไม่พบบันทึกรายงานประจำวันของสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการมีพายุรุนแรงแต่อย่างใด อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุดังกล่าว มีกิ่งไม้ใหญ่บริเวณที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียงกันหักโค่น และไม่ปรากฏว่ามีบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากกรณีมีฝนตกและมีลมพัดดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการที่มีฝนตกในวันดังกล่าวเป็นสภาพดินฟ้าอากาศตามปกติในช่วงฤดูกาล การหักของกิ่งต้นไม้ย่อมมิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาขนาดของกิ่งไม้แห่งที่หักโค่นมีความยาว ๗.๒๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซึ่งเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบทางหลวงตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมมองเห็นกิ่งไม้แห่งดังกล่าวอย่างชัดเจน ต้องตัดกิ่งไม้ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ตัดแต่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณทางหลวง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนั้น คือความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ และความเสียหายนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดต่อร่างกาย อนามัยหรือเสรีภาพ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินขึ้น เช่น ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานระหว่างการรักษา หรือต้องทุพพลภาพพิการ ซึ่งผู้ถูกกระทำละเมิดเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ ตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่กาย ต้องป่วยเป็นอัมพาตครึ่งล่าง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องนั่งรถเข็น ระบบประสาทไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เสียสมรรถภาพทางเพศอย่างสิ้นเชิง ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องรับการรักษาฟื้นฟูบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นคนปกติตามเดิม แพทย์ได้ลงความเห็นว่าคุณฟ้องคดีเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกร้องเอาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดประกอบกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจได้รับสำหรับการดูแลรักษาอาการป่วย และค่าจ้างดูแลผู้ฟ้องคดีประกอบกันแล้ว จำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในกรณีนี้



ควรเป็นจำนวนที่เพียงพอแก่การเยียวยาความเสียหายทางจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ และเป็นการชดเชยผลกระทบทางการเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยในจำนวนที่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างเหมาะสมตามฐานานุรูปของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว และเมื่อภริยาของผู้ฟ้องคดีต้องมาดูแลผู้ฟ้องคดีเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ เมื่อภริยามีรายได้ประมาณวันละ ๕๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒๔ วัน ซึ่งช่วงดังกล่าว หากภริยาผู้ฟ้องคดีไม่ดูแลช่วยเหลือ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมต้องเสียค่าจ้างและมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลอื่นมาดูแลผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีผู้ดูแลเท่ากับรายได้จากการขายของที่ภริยาผู้ฟ้องคดีเสียไป เป็นเงินจำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท นั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๘)

กรณี que เชื่อได้ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาจากระบบไฟฟ้าส่องสว่างของกรมทางหลวง เป็นเหตุให้เกิดไฟรั่วช็อตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จนหมดสติและจมน้ำที่ท่วมขังในบริเวณดังกล่าวถึงแก่ความตาย เหตุที่เกิดไฟรั่วดังกล่าวย่อมเกิดจากการที่กรมทางหลวงไม่ดำเนินการตรวจสอบระบบการติดตั้งสายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์และระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวง อันเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง และเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑.๓๐ น. นาย ส. บุตรของผู้ฟ้องคดี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนมาถึงสามแยกไทรงาม-บ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร และบริเวณดังกล่าว กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีการจัดทำเสาไฟฟ้าติดตั้งไฟส่องสว่าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบถึงความชำรุดของท่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้แสงสว่างบริเวณที่เกิดเหตุ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะที่นาย ส. ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่เกิดเหตุ และถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติและจมน้ำเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าว

ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลพินายเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีปลงศพประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้การเลี้ยงดูเป็นเงิน ๖๘๙,๘๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในบริเวณที่เกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เสาไฟฟ้า ๒ ต้น ห่างกันประมาณ ๔๐ เมตร โดยใช้สายไฟฟ้าชนิด Nyy ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มีความทนทานและป้องกันน้ำได้ ร้อยลงในท่อเหล็ก แล้วกลบหรือฝังใต้ดิน โดยไม่มีการโยงสายไฟฟ้าพาดระหว่างเสา และติดตั้งสะพานไฟ (เบรกเกอร์) ซึ่งเป็นระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้ารั่ว แต่ในขณะเกิดเหตุ สภาพของท่อเหล็กที่ร้อยสายไฟดังกล่าวไว้ได้หลุดออกจากกัน ประกอบกับนาย ณ. อาสาสมัครของมูลนิธิให้ถ้อยคำไว้ว่า ขณะเกิดเหตุยังมีกระแสไฟฟ้าส่องสว่างของทางหลวงอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่กระแสไฟฟ้าอาจรั่วออกมาได้ เนื่องจากระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ทำงาน อีกทั้ง ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ แพทย์ตรวจแล้วไม่มีบาดแผลตามร่างกาย ไม่มีเลือดออกบริเวณใด เห็นได้ว่า ในขณะประสบอุบัติเหตุ นาย ส. มิได้กระแทกกับวัตถุที่เป็นของแข็งแต่อย่างใด ส่วนการที่แพทย์มีความเห็นว่า มีน้ำไหลจากปากและจมูกปริมาณมาก ผิวหนังม่วงเขียวคล้ำ ปากเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว และสาเหตุที่เสียชีวิต คือ จมน้ำเสียชีวิต นั้น เมื่อนาย ส. ไม่ได้ดื่มสุรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้ถ้อยคำตรงกันว่า ไม่ได้กลืนสุราจากนาย ส. และนาย ส. ไม่มีโรคประจำตัว ฉะนั้น สาเหตุที่นาย ส. ประสบอุบัติเหตุ จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งที่อายุเพียง ๓๗ ปี และมีรูปร่างสูงใหญ่ จึงเกิดจากการถูกกระแสไฟฟ้าที่รั่วในบริเวณที่ประสบอุบัติเหตุช็อต จนเป็นเหตุให้หมดสติไป และบนถนนเส้นดังกล่าว แม้จะมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร แต่ก็ยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมา จึงทำให้เกิดคลื่นน้ำกระเพื่อมพัดพาเอาน้ำเข้าไปในปากและจมูกของนาย ส. ที่ไหลผ่านน้ำเพียงเล็กน้อยได้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพนาย ส. ระบุสาเหตุว่า จมน้ำเสียชีวิต การเสียชีวิตของนาย ส. จึงไม่ได้เกิดจากความประมาทของนาย ส. ที่ขึ้นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถเล็กผ่านเส้นทางดังกล่าวไว้แล้วแต่อย่างใด แต่การเสียชีวิตของนาย ส. เป็นผลโดยตรงจากการติดตั้งสายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดี และการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์มิให้ชำรุดบกพร่องและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้กับโรงพยาบาลพิมาย เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๐ บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้การเลี้ยงดูจำนวน ๖๙๗,๘๔๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๕,๘๑๕.๓๓ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเป็นจำนวนที่พอสมควรและไม่สูงเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง รวมเป็นเงินจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๘)

๔) การสอบสวนทางวินัย

การดำเนินการสอบสวนทางวินัยตำรวจผู้ถูกกล่าวหาซึ่งใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๑ ปี ๘ เดือน อันเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา อย่างมาก โดยไม่ปรากฏว่าการสอบสวนมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด กรณีถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกกล่าวหา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากต้องหาคดีอาญาฐานร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ต่อมา ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และไม่มีมลทินหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยฐานไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจและประพฤติตนไม่สมควร ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม แต่ให้ลงทัณฑ์กักขัง ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการสอบสวนวินัยใช้ระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน เป็นการจงใจสอบสวนความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากขาดรายได้ อันได้แก่ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด เงินช่วยเหลือบุตร ขาดประโยชน์ในทางทำมาหาได้ และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง อหามั้ย จิตใจ เสียประวัติในการรับราชการ รวมทั้งเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ การประกอบอาชีพ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้กำกับกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีแล้ว ประธานกรรมการสอบสวน ได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งจะครบกำหนดการดำเนินการตามข้อ ๑๒^{๕๙} วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ แต่คณะกรรมการสอบสวนยังดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ และไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวน ไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ออกไปตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว และเมื่อถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖

^{๕๙} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

(๑) ดำเนินการประชุมตามข้อ ๖ และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๔ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๕ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๓)

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ ขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ ตามความจำเป็น ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการ รายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป



ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๒๗๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง คณะกรรมการสอบสวนก็ยังดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ และไม่ปรากฏว่าประธานกรรมการสอบสวนได้รายงานเหตุที่สอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทราบตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้รายงานผลการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ รวมระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี เป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๑ ปี ๘ เดือน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวอย่างมาก โดยไม่ปรากฏว่าการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนและได้รับเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม และวรรคสี่^{๖๐} แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการชดใช้ในส่วนของเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน รวมทั้งเงินช่วยเหลืออย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น กำหนดไว้แล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาความเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ผู้บังคับบัญชาย่อมต้องดำเนินการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับค่าเสียโอกาส ในการเลื่อนตำแหน่งและเงินรางวัลประจำปีนั้น เป็นเรื่องไม่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีต้องรอและติดตามผลการสอบสวนยอมสร้าง ความคับข้องใจและความทุกข์ใจให้กับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความเสียหายทางจิตใจ แม้ผู้ฟ้องคดี

^{๖๐} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการ ด้วยเหตุใด ๆ ที่มีใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตลอดระยะเวลาซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

จะได้รับคำสั่งกลับเข้ารับราชการแล้วก็ตาม แต่ก็เป็น การดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของกฎหมาย มิได้เป็นการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึง พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แล้ว ศาลเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๓/๒๕๕๕)

๕) การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขัง

การที่เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้อง ของผู้ต้องขังที่ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษา และดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังไปยังศาลปกครองชั้นต้นรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทำการ ทั้งที่ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับภูมิลำเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมาย ของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ วันทำการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เมื่อการดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็น การกระทำละเมิด กรมราชทัณฑ์จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องขัง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นขอคัดสำเนา คำพิพากษาพร้อมทั้งขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยยื่นผ่านผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำขอนแก่น ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ นำส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้น หลังจากนั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ส่งสำเนาคำพิพากษา ให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษา ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นกระทำการหน่วงเหนี่ยวหนังสือคำร้องขอคัดสำเนา คำพิพากษาและคำขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจนล่วงเลยกำหนดเวลาอุทธรณ์



เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ไม่ทัน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นขอคัดสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ มาใช้ประกอบการจัดทำคำอุทธรณ์ และได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาออกไปอีก ๓๐ วัน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้น ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์เพียง ๑ วัน โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องของผู้ฟ้องคดีและดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้นรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทำการ ซึ่งตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลาจก การขอย้าย กลับภูมิลำเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุด โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ศาลรับฟังได้ว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องนั้นมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนตามข้อเรียกร้องดังกล่าว จึงเป็นการกล่าวอ้างที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ทั้งเป็นการคาดคะเนของผู้ฟ้องคดีเองและเป็นความเสียหายที่ไม่แน่นอน เนื่องจากแม้ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีและกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หากแต่เป็นเรื่องการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๖)

๖) การพิจารณาคำขออนุญาต

การที่ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ระยะเวลาในการออกคำสั่งอนุญาตถึง ๓๔๔ วัน ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าแรงงานและค่าสวัสดิการ ค่าบริหารงานภายในโครงการ และค่าดำเนินการเบ็ดเตล็ดในโครงการ รวมทั้งดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้แก่สถาบันการเงิน กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ ซึ่งในขณะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นผลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การขออนุญาตดังกล่าวจะต้องประชุมขอความคิดเห็นจากราษฎรที่เกี่ยวข้อง และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะคณะกรรมการเลือกตั้งยังรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งเร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีให้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี เพราะหากรอให้สภามีสมาชิกครบจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงอำเภอเมืองพิษณุโลกขอรับทราบแนวทางปฏิบัติ ต่อมา อำเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอเรื่องให้จังหวัดพิษณุโลกพิจารณา และจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘



แจ้งอำเภอเมืองพิษณุโลกว่า อำนาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอท้องที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ อำเภอเมืองพิษณุโลก จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบโดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในทางธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นจำนวน ๓๕,๖๙๒,๖๖๒ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม^{๖๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโดยที่การพิจารณาอนุญาตให้วางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขก่อน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ทางสาธารณะก็เป็นการขอใช้ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องของการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๖ (๑)^{๖๒}

^{๖๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

^{๖๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด ประกอบกับตามมาตรา ๑๖ (๒๗)^{๖๓} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ต้องรอคำสั่งอนุญาตวางท่อจนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ รวมเป็นเวลา ๓๔๔ วัน แม้จะไม่ปรากฏว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจะใช้เวลาเพียงใด แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุญาตให้วางท่อเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ หรือประมาณ ๖๐ วัน ดังนั้น ในการออกคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้อย่างช้าไม่ควรเกิน ๙๐ วัน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เวลาถึง ๓๔๔ วัน ซึ่งเกินจากระยะเวลาที่จะเป็นถึง ๒๕๔ วัน กรณีจึงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ล่าช้าเกินสมควร และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินจัดสรรกับผู้ซื้อในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ แม้จะเป็นเวลาก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะล่าช้าทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจโอนบ้านและที่ดินที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำละเมิดโดยใช้ระยะเวลาในการออกคำสั่งอนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึง ๒๕๔ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าแรงงานและค่าสวัสดิการ ค่าบริหารงานภายในโครงการ ค่าดำเนินการเปิดเตล็ดในโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้นำสืบให้เห็นว่าเสียหายเท่าใด แต่โดยสภาพน่าเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า ๒๘๗,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ ปรากฏว่าดอกเบี้ยจากงานตาม

^{๖๓} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ	ฯลฯ
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ	
ฯลฯ	ฯลฯ



สัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ซื้อ จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงิน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหาย โดยต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อในอัตรา ร้อยละ ๙ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา ๒๕๔ วัน รวมเป็นค่าเสียหาย ๕๓๖,๗๔๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยในสัญญา มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน ๙ เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อ เจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเกินกำหนด ๙ เดือน เป็นเหตุให้สถาบัน การเงินงดการสนับสนุนทางการเงินให้ผู้ฟ้องคดีได้ และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และที่ดินจัดสรรกับผู้ซื้อในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งก่อนได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ความเสียหายดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ฟ้องคดี ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ถูกฟ้องคดี แต่กรณีดังกล่าวมิได้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ เพียงแต่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนน้อยลงตามมาตรา ๔๔๒^{๖๔} ประกอบกับมาตรา ๒๒๓^{๖๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ ในประเด็นค่าเสียหายเพิ่ม ค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๕)

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๖๔-๖๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่า หนี่อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ความรับผิดชอบในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย และความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีได้กระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ยังต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิดนั้น และแม้ว่าการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีอาจใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ ก็เป็นการออกคำสั่งที่อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องเท่านั้น หากทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไปทั้งหมดหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวด (สบ ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับ การ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๖๐,๙๗๒.๐๒ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีได้ขั้บรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย และศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๒๑๒,๙๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิด (๑ มีนาคม ๒๕๓๘) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ และเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย



ตามคำพิพากษาของศาลแล้วจึงใช้สิทธิไล่เบียดผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ดังนั้นในส่วนของวิธีสบัญญัติอันได้แก่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การรายงานความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ แต่ในส่วนของการสบัญญัติอันได้แก่ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบียด และความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีผลทำให้แม้ว่าการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีจะมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีก็ยังต้องรับผิดจากการกระทำละเมิดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียอมใช้สิทธิไล่เบียดผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๕^{๖๖} มาตรา ๔๒๖^{๖๗} และมาตรา ๔๒๗^{๖๘} ประกอบมาตรา ๗๖^{๖๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ ส่วนการที่

^{๖๖-๖๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๖ ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบียดเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย

ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำให้ในทางการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย โดยอนุโลม

ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙^{๗๐} มาตรา ๙^{๗๑} และมาตรา ๑๒^{๗๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อันเป็นบทบัญญัติที่ใช้กับกรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และยังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๗^{๗๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ซึ่งมีอาจใช้บังคับได้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นฐานในการออกคำสั่งดังกล่าว โดยไม่ได้อ้างบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีนี้ นั้น กรณีเป็นการออกคำสั่งที่อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องเท่านั้น หากทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไปทั้งหมดหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถแก้ไขคำสั่งนี้ โดยอ้างอิงบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ พิพากษายกฟ้อง โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกคำสั่งให้ถูกต้องต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๕)

^{๗๐-๗๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ชดใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

^{๗๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

